

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2300/2532

นายสมบุญ เส่าแก่น

โจทก์

นางทองอัน ชื่อสัตย์ศักดิ์ กับพวก

จำเลย

นางทองชั้น ชื่อสัตย์ศักดิ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวฉันทนา ชื่อสัตย์ศักดิ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรเชษฐ์ ชื่อสัตย์ศักดิ์ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 70)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามไปทำการจดทะเบียนเพิกถอนการ  
โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 8955 เฉพาะส่วนของนางปั้นเส่าแก่น เนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 76  
ตารางวา ที่โอนให้แก่จำเลยทั้งสามและนายสุรศักดิ์ชื่อสัตย์ศักดิ์ หากจำเลยทั้งสามไม่  
ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65,64)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 53)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ชลิต ประไพศาล)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |